

מקור 51

ישנן שלוש-עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן. אלו כלים משפטיים שאיתם אנו דורשים את הפסוק, מרחיבים אותו, מתאימים אותו לצרכים הרלוונטיים. יש שבע מידות בסיסיות, שהן מפותחות ל13.

- המידה הראשונה היא קל וחומר, שזה כלי מאוד מאוד בסיסי, כלי לוגי שכל אדם שיש לו לוגיקה בסיסית יכול להבין אותו - למשל אם גפרור זה שורף, קל וחומר מדורה זה שורף יותר.

למשל, בתורה יש מצוות של צדק וחסד הנוגעות לחמור אויבך או לשור שונאיך, וחז"ל מסיקים - קל וחומר גם לאלו של חבריך.

כאשר יש לפני שני עניינים או חוקים, שהאחד קל והשני חמור יותר, ההגיון מחייב שניתן ללמוד מהתייחסות מחמירה לקל אל המסקנה המתבקשת לחמור ממנו. וכך גם הפוך - אם מתייחסים בקלות אל החמור, ברור שמתייחסים כך גם לקל יותר.

- גזירה שווה - אנו משווים שני ביטויים שנמצאים בתורה, שהאחד מהם מובנו ברור והשני אינו ברור. אנו גוזרים מביטוי אחד לביטוי השני.

לדוגמה, בשמות י"ב יש פסוק שאומר "ואכלו את הבשר כלילה הזה" - כאשר מדובר על קרבן הפסח. מה המשמעות של המילה לילה? זה יכול להיות תחילת הלילה, זה יכול להיות אמצע הלילה, זה יכול להיות כל הלילה עד הבוקר. חז"ל מפרשים באמצעות פסוק אחר - "ועברתי בארץ מצרים כלילה הזה", כאשר מדובר על חצות¹, וחז"ל הבינו מזה שגם את קרבן הפסח צריך לסיים לאכול עד חצות.

גזירה שווה משתמש להבנת ביטויים, לא רעיונות.

- בניין אב - יש שני כללים הקשורים לבניין אב.

דבר הכתוב בעניין אחד מהווה יסוד להסיק ממנו בדרך הגיון לדברים אחרים דומים.

דוגמה: כתוב בדברים כ"ג "כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשיך שבעיך". חז"ל מגבילים את זה בסדרה של הגבלות(תוספות של משה רבינו בעל פה) - לא מותר לכל אחד להיכנס לשדה - מדובר על פועל שעובד כשכיר בכרם, בתנאי שזו עונת הבציר, בתנאי שהוא עובד עם הענבים עצמם, רק כשהוא עובר משורה אחת לשניה.

השאלה היא האם ניתן להעתיק את העניין הזה כמו שהוא לדברים אחרים? למשל מטע תפוחים וכו'. זה מה שנקרא בניין אב - זוהי דוגמת אב לתולדות שמזכירים לנו את אותו עניין, ולכן אומרים חכמים שכן - אפשר יהיה לאכול באותם תנאים.

נשאלת השאלה - האם זה תופש גם לעובד פיצריה למשל? חז"ל אומרים - זה תקף רק לגידולי שדה. את כל מה שלא נוגע לגידולי שדה משאירים לבעל הבית ולעובד להסכים ביניהם.

- כלל ופרט ופרט וכלל. אם אמרו לנו משהו כללי ואחרי זה נכנסו יותר לתוך הפרטים, אז אנחנו ניצמד לפרטים.

¹משה רבינו משה את חצות לכחצות, ורש"י מפרש שמשה רבינו מפחד שפרעה יהיה מקובע לאיזשהו שעון שלו, ויערער על הדיוק של הקב"ה.

ולחיפך - אם אומרים קודם על הפרטים ואז על הכללי - אז הולכים על הכללי.
תמיד נצמדים למה שנאמר אחרון.

- דבר הלמד מעניינו - זוהי דרך לפרש פסוק סתום, בלתי מובן, ע"פ העניין הכללי.
למשל - הציווי מעשרת הדברות "לא תגנוב". הדעה הרווחת היא שזה אומר לא לגנוב חפצים - וזה לא נכון! זה לא עוסק בגניבת חפצים אלא בגניבת נפשות. זה מסתדר לנו גם מלוגיקה - כל עשרת הדברות עוסקים בדברים מאוד מהותיים שנוגעים אל הנפש. לכן גם לא תגנוב לא מדבר על רכוש אלא על האיסור החמור על גניבת נפשות - לחטוף אדם ולשעבד אותו.
- שני כתובים - אם נמצאים בתורה שני כתובים הסותרים זה את זה, עלינו להשתדל להרחיק את הסתירה על ידי זה שנמצא שפסוק אחד מדבר על עניין אחד והשני על עניין אחר, או על ידי כתוב שלישי שמכריע ביניהם.
לדוגמה, על קרבן הפסח כתוב בדברים ט"ז "וזבחת פסח לה' אלוהיך צאן ובקר" ובשמות י"ב כתוב "משכו וקחו לכן צאן ולמשפחתכם". הפסוק השלישי הוא "מן הכבשים ומן העיזים תיקחו". יש פסוק אחד שמדבר על צאן ובקר, ופסוק אחר שאומר לקחת רק מהצאן. אז הפסוק השלישי מכריע ואומר שלוקחים רק מן הצאן. ולמה בכל זאת יש פסוק שמדבר גם על בקר? חז"ל מפרשים שהבקר זה קרבנות נלווים, תוספת לקרבן הפסח.

בעפלמדו בבתי מדרש את התורה פסוק פסוק, כאשר על כל פסוק, אם היו הלכות שקשורות אליו, לומדים אותן יחד עם הפסוק.

1. כדי להקל על הזיכרון והלימוד - יש לנו תורה שבעל פה אבל היא לא כתובה. כדי ליזכור אותה מקשרים אותה לתורה שבכתב. מכיוון שלומדים את ההלכות יחד עם הפסוק, כאשר קוראים את הפסוק נזכרים בכל ההלכות הקשורות בו.
2. לתת משנה תוקף להלכות המתחדשות, לעולם התורה שבעל פה.